

1502484-26.2020.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172103/2020 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 12426178 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 98/20/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2172103 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502484-26.2020.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502484-26.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172103/2020 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 12426178 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 98/20/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2172103 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDER JOSE REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

WENDER JOSE REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e c.c. art. 61, II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo constou da denúncia, no dia 14 de julho de 2020, por volta das 16h30min, na Rua Jorge Vivente, 1, Jardim Morro Azul, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de21.03.2020) agindo em concurso e unidade de desígnios com o

adolescente G. R. S. e terceiro até o momento não identificado, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de cocaína, com peso aproximado de 31,5 gramas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente notificado (fl. 159), o réu apresentou defesa prévia (fls. 156/158).

A denúncia foi recebida (fls. 160/161).

Durante a instrução, foram as testemunhas arroladas na denúncia (fl. 186), interrogando-se, ao final, o réu (fl. 224).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da denúncia (fls. 225/230). A defesa, por seu lado, pleiteou a absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 236/240).

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante de fls.05, o boletim de ocorrência de fls.15/18, o auto de exibição e apreensão de fls.19, as imagens de fls.20/23, o laudo de constatação de fls.25/28, o laudo definitivo toxicológico de fls.129/131 e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de insumos ou produtos químicos destinados à preparação de drogas.

A autoria do crime, de igual forma, está evidente.

Os policiais civis Rafael Silva Varuzza e Tiago Andrade Pucci prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que fizeram campana no local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de venda de drogas. Narraram ter visto quando um adolescente (G.) realizou atitude de mercancia ilícita, e, logo após, manteve contato com o réu. Após, eles foram até perto de uma árvore, tendo o acusado mexido no solo e entregue um objeto para Giovani. Em seguida, realizaram abordagem, tendo um outro adolescente envolvido se evadido. Com o réu foram encontrados apenas algumas moedas e um celular, e, com o adolescente, drogas. No local onde o réu foi visto mexendo no solo, foram apreendidas outras porções da mesma droga. Assim, constataram que o acusado era o responsável pelo "abastecimento" dos adolescentes, que realizavam a venda.

Em interrogatório, o réu afirmou que se deslocou até o local para adquirir entorpecentes do adolescente.

Sua negativa, porém, não convenceu.

Em primeiro lugar, porque os policiais foram peremptórios ao testemunhar a participação do réu nos atos de traficância, após campana realizada no local, o que desacredita a versão do acusado de que apenas fora ali para comprar drogas do menor.

Conforme já se decidiu, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor

quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mesmo sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: “o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial” (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

Não se tendo demonstrado qualquer interesse que teriam para prejudicar o réu, a condenação é medida que se impõe.

Em segundo lugar, porque a confissão do menor G. R. S. de que era dono das drogas encontradas (fls. 204/208) não afasta a participação do réu no mesmo delito, o qual, repita-se, foi visto pelos policiais, durante campanha, em concurso com o adolescente.

Por fim, pouco importa para a configuração da majorante o fato de o adolescente já ter sido “corrompido” em momento anterior, inclusive com condenação por cometimento de ato infracional, pois se dá não só pela introdução do menor ao crime, mas também pelo impedimento de seu distanciamento do mundo criminoso.

Qualquer ato de aproximar menor do crime é corrosivo à sua formação.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, eventuais atenuantes não podem conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula no 231 do STJ).

Por fim, na terceira e última fase, diante da incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40, da Lei 11.343/06, elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, bem como 583 dias-multa.

A seguir, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (admitindo a concomitância das causas de aumento e diminuição, vide Apelação nº 0015988- 62.2010.8.26.0050, da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo), reduzo a pena de dois terços, máximo permitido, para fixar definitivamente ao réu a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Presentes os requisitos legais e, em conformidade com a segunda parte do § 2º do art. 44 do Cód. Penal, impõe-se substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, nos termos a serem definidos em sede de execução.

Importa anotar, por fim, que o benefício é compatível com as circunstâncias do

presente caso, que não apresenta contornos de gravidade diferenciada (mormente por conta da quantidade de droga), e com as condições pessoais favoráveis ao réu, que é primário.

Nos termos do Tema: 972 do STF, é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, de modo que fixo o regime inicial aberto.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu WENDER JOSE REIS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pagar 195 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, §1º, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, nos termos a serem definidos em sede de execução.

Faculto o recurso em liberdade, sendo suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, quando se tratar de réu solto, conforme expressa previsão do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido vem decidindo o STJ: AgRg no RHC 145.440/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

Limeira, 12 de setembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA